

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1582/2530

นายธรรมบุญ เพชรน้อย กับพวก โจทก์
นายพงศ์พิทาร์ณ บุนนาค กับพวก จำเลย
นายไทรรัตน์ วงศ์พานิช ทนายโจทก์ทั้ง
แปด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า การวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 หรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ทั้งแปดเห็นว่า โจทก์ได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยทั้งเจ็ดคนเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งแปด การที่ศาลมิได้พิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดรับผิดชอบร่วมกันในฐานะผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัท เป็นการพิพากษขัดกับพยานหลักฐานในท้องสำนวน โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และทนายจำเลยที่ 6 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93,87) ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 4และที่ 7 ศาลแรงงานกลางได้ปิดประกาศที่หน้าศาลแจ้งให้ทราบแทนการส่งหมายแล้ว (อันดับ 92,102,98)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 7 ร่วมกันจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 29,940 บาท ค่าชดเชย 4,990 บาทจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ที่ 4 จำนวน 23,350 บาท ค่าชดเชย 4,670 บาทจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 8 จำนวน 14,000 บาท 11,585 บาท 9,930 บาท 10,850 บาท 8,275 บาท และ 9,332 บาทตามลำดับ ส่วนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ให้ยกฟ้อง

นายโจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 83)

นายโจทก์ทั้งแปดจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์ว่าตามพยานหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 เป็นนายจ้างของโจทก์นั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสี่ถูกจำเลยที่ 1 หลอกลวงให้ร่วมกันลงชื่อในเอกสารของบริษัทฯ และรับฟังว่าจำเลยทั้งสี่มิได้เป็นนายจ้างของโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งแปดจึงเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งแปด ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่โจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์ว่าตามพยานหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 เป็นนายจ้างของโจทก์นั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสี่ถูกจำเลยที่ 1 หลอกลวงให้ร่วมกันลงชื่อในเอกสารของบริษัทฯ และรับฟังว่าจำเลยทั้งสี่มิได้เป็นนายจ้างของโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งแปดจึงเป็น

เรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งแปด ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>